

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3459/2533

กรมศุลกากร กับพวก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เข้าชัยวิทย์ เต็คคอเร
เตอร์ อิมพอร์ตเตอร์ กับพวก

โจทก์

ล.

ป.พ.พ. มาตรา 6

ป.วิ.พ. มาตรา 84

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

โจทก์ฟ้องว่า ราคาสินค้าที่จำเลยสำแดงไว้ในใบขนสินค้าต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาด จำเลยให้การว่าราคาสินค้าในใบขนสินค้าสำแดงตามราคาท้องตลาดที่แท้จริง ดังนี้ เป็นการปฏิเสธข้อกล่าวอ้างในคำฟ้องของโจทก์ ภาระการพิสูจน์ตามข้ออ้างตกเป็นหน้าที่โจทก์ผู้กล่าวอ้าง

การที่จะถือว่าเป็น "ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด" หรือ "ราคา" ตามความหมายของพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 2 นั้น จะต้องพิจารณาถึงประเภท ชนิด เวลาที่นำเข้าของสินค้าเป็นสำคัญ ส่วนการจะเรียกเก็บภาษีอากรในพิกัดเดียวกันหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ภาวะความต้องการของผู้บริโภคตามเวลาและโอกาสที่แตกต่างกัน

เมื่อโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมานำสืบสนับสนุนข้ออ้างของตนที่ว่า ราคาสินค้าที่จำเลยสำแดงไว้ในใบขนสินค้าต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาด และจำเลยไม่สุจริตอย่างไร ข้อเท็จจริงจึงต้องฟังตามข้อต่อสู้ของจำเลยที่ว่าราคาสินค้าที่สำแดงไว้ใน

ใบขนสินค้าสำแดงตามราคาท้องตลาดที่แท้จริงตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 6

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ส่งสินค้าผ้าทอเส้นใยประดิษฐ์จากต่างประเทศเข้ามา
ในราชอาณาจักร จำเลยที่ ๑ ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าต่อ
โจทก์ที่ ๑ และเสียค่าภาษีอากร จำเลยที่ ๑ ได้รับสินค้าดังกล่าวไปแล้ว ต่อมาเจ้า
พนักงานของโจทก์ที่ ๑ ตรวจสอบสินค้า ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ได้สำแดงราคาสินค้าต่ำ
กว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาด เจ้าพนักงานของโจทก์ที่ ๑ จึงได้ประเมินอากรใหม่
และได้แจ้งการประเมินให้จำเลยที่ ๑ ทราบแล้ว จำเลยไม่นำเงินค่าภาษีอากรไปชำระ
ให้โจทก์และไม่ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีอากรเพิ่มภายในกำหนด ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน จำเลยที่ ๑ จึงต้องชำระค่าภาษีอากรและเงินเพิ่ม
แก่โจทก์ เป็นเงินเพิ่ม ๘๒.๘๒ บาทต่อเดือน เป็นเงินค่าภาษีอากร ๕๓,๖๐๗.๘๗ บาท
จำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ ๑ ต้องร่วมรับผิดชอบชำระหนี้ภาษีอากรดัง
กล่าวกับจำเลยที่ ๑ โจทก์ได้ทวงถามแล้ว จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้จำเลยทั้งสอง
ร่วมกันชำระเงินค่าภาษีอากรและเงินเพิ่มจำนวน ๕๒,๖๐๗.๘๗ บาท ให้จำเลยทั้งสอง
ชำระเงินเพิ่มค่าภาษีอากรเข้าในอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงิน
ค่าอากรขาเข้า ที่จำเลยทั้งสองจะต้องชำระเป็นเงินเดือนละ ๒๙๐.๐๗ บาท ตั้งแต่
เดือนถัดจากฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยทั้งสองชำระเงินเพิ่ม
ภาษีการค้าในอัตราร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินค่าภาษีการค้าที่
จำเลยทั้งสองจะต้องชำระเป็นเงินเดือนละ ๘๒.๘๓ บาท ตั้งแต่เดือนถัดจากฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยได้สั่งสินค้าผ้าทอด้วยเส้นใยประดิษฐ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาในราชอาณาจักร จำเลยได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าต่อเจ้าพนักงานของโจทก์ที่ ๑ จำเลยได้สำแดงราคาสินค้าตามราคาท้องตลาดที่แท้จริง ที่เจ้าพนักงานของโจทก์ที่ ๑ ประเมินราคาสินค้าเพิ่มตามฟ้อง เจ้าพนักงานของโจทก์ที่ ๑ ประเมินโดยไม่มีหลักฐานแน่นอน จำเลยทั้งสองไม่ได้รับการแจ้งการประเมินภาษีอากร จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบภาษีการค้าและภาษีเทศบาลเพิ่ม และฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าภาษีอากรและเงินเพิ่มแก่โจทก์ ๔๒,๖๐๗.๘๗ บาท พร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของค่าอากรเป็นเงินเดือนละ ๒๘๐.๐๗ บาท นับแต่เดือนถัดจากฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จและเงินเพิ่มภาษีการค้าร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินค่าภาษีเป็นเงินเดือนละ ๘๒.๘๓ บาท นับแต่เดือนถัดจากฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่มิให้เกินกว่า ๓,๐๓๗.๓๓ บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ทั้งสองกล่าวอ้างในคำฟ้องว่า ราคาสินค้าที่จำเลยที่ ๑ สำแดงไว้ในใบขนสินค้าต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาด จำเลยทั้งสองให้การว่า ราคาสินค้าในใบขนสินค้าสำแดงตามราคาท้องตลาดที่แท้จริง อันเป็นการปฏิเสธข้อกล่าวอ้างในคำฟ้องของโจทก์ ภาระการพิสูจน์ตามข้ออ้างดังกล่าวจึงตกเป็นหน้าที่ของโจทก์ทั้งสองผู้กล่าวอ้างดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา ๘๔ และในปัญหานี้โจทก์ทั้งสองนำสืบพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างดังกล่าวว่า นางสาวไมพร เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ที่ ๑ ตรวจพบว่าราคาสินค้าพิพาทที่ปรากฏในใบขนสินค้าขาเข้า ตามเอกสารหมายเลข จ.๑ ของจำเลยที่ ๑ นั้น ต่ำกว่าราคาสินค้าชนิดเดียวกันที่เคยมีผู้นำเข้ามาแล้ว ตามเอกสารหมายเลข จ.๒ โจทก์ที่ ๑ จึงได้ประเมินราคาสินค้ารายพิพาทเท่ากับราคาสินค้าที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข จ.๒ ตามเอกสารหมายเลข จ.๒ นั้น ผู้นำเข้าได้นำเข้าเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส่วนตามเอกสารหมายเลข จ.๑ นั้น จำเลยที่ ๑ ได้นำเข้าเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาที่นำเข้าแตกต่างกันประมาณ ๑ ปี ๘ เดือน รายละเอียดที่ปรากฏในช่องชนิดของตามเอกสารหมายเลข จ.๒ และ จ.๑ นั้น ระบุไว้ไม่เหมือนกัน โดยเอกสารหมายเลข จ.๒ ระบุ เรยอง ๔๘ เปอร์เซ็นต์ แอคซิเตท ๕๒ เปอร์เซ็นต์ ส่วนเอกสารหมายเลข จ.๑ ระบุ เรยอง ๖๘ เปอร์เซ็นต์ แอคซิเตท ๓๒ เปอร์เซ็นต์ คำว่า "ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด" หรือ "ราคา" ตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช ๒๔๖๙ มาตรา ๒ หมายความว่า "ราคาขายส่งเงินสด (ในส่วนของการนำเข้าไม่รวมค่าอากร) ซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลา และที่นำเข้าหรือส่งออก แล้วแต่กรณีโดยไม่มีหักทอนหรือลดหย่อนราคาอย่างใด" ตามความหมายของบทบัญญัติดังกล่าวกรณีที่จะถือว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดหรือราคาแห่งของอย่างใดจะเป็นอย่างเดียวกันได้นั้น จะต้องพิจารณาถึงประเภท ชนิด เวลา ที่นำเข้าเป็นสำคัญในประการแรก ในเมื่อของตามเอกสารหมายเลข จ.๑ และ จ.๒ ระบุรายละเอียดในช่องชนิดของแตกต่างกัน และเวลาที่นำเข้าก็แตกต่างกันมากดังที่กล่าวแล้วเช่นนี้ การที่โจทก์ทั้งสองถือเอาราคาที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข จ.๒ มาเป็นข้ออ้างเพื่อประเมินราคาของตามเอกสารหมายเลข จ.๑ ว่าต้องเท่ากันนั้น จึงไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งการที่ของจะต้องเรียกเก็บภาษีอากรในพิกัดเดียวกันนั้น มิได้หมายความว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดหรือราคาของของในพิกัดนั้นจะเป็นเช่นเดียวกันเสมอไปเพราะราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของของจะเป็น

เท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ของประเภทเดียวกัน ถ้าคุณภาพแตกต่างกัน ราคาซื้อขายแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับภาวะความต้องการของผู้บริโภคของนั้น ๆ ตามเวลาและโอกาสที่แตกต่างกัน หลักเกณฑ์ที่โจทก์ทั้งสองนำสืบมาเพื่อสนับสนุนข้ออ้างของตนตามที่กล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ และที่โจทก์ทั้งสองกล่าวอ้างในฎีกาว่าสินค้าที่จำเลยที่ ๑ นำเข้ามาภายหลังราคาจะต้องสูงขึ้นกว่าสินค้าที่นำเข้ามาก่อนหน้านี้ ก็มีใช้เหตุที่จะเป็นดังอ้างเสมอไป เพราะความเป็นไปได้นั้นอาจมีทั้งทางที่เพิ่มขึ้นและลดลง นอกเหนือจากเอกสารหมาย จ.๒ ที่โจทก์ทั้งสองนำสืบมาเพื่อสนับสนุนข้ออ้างของตนแล้วไม่มีพยานหลักฐานใดของโจทก์ทั้งสองที่จะนำมาพิจารณาเป็นข้อสนับสนุนข้ออ้างได้อีก ข้อเท็จจริงจึงต้องฟังตามข้อต่อสู้ของจำเลยทั้งสองว่า ราคาสินค้าที่สำแดงไว้ตามที่ปรากฏในใบขนสินค้าขาเข้าตามเอกสารหมาย จ.๑ ซึ่งระบุราคาตามที่ปรากฏในใบอินวอยซ์เอกสารหมาย ล.๑ ซึ่งเป็นราคา ซี.ไอ.เอฟ. เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖ ว่า "ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริต" ทั้งโจทก์ทั้งสองก็มีได้นำสืบถึงความไม่สุจริตของจำเลยที่ ๑ แต่อย่างใด ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไว้แล้ว ส่วนที่โจทก์ทั้งสองกล่าวอ้างมาในฎีกาว่า ถ้าถือราคาตามใบบัญชีราคาสินค้าของผู้นำเข้าว่าถูกต้องแล้ว ก็ไม่มีกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๘ มาตรา ๑๑๒, ๑๑๒ ทวิ นั้น เห็นว่า กรณีที่จะต้องปฏิบัติตามบทกฎหมายที่โจทก์ทั้งสองอ้างนั้น ก็มีอยู่ตามที่บทกฎหมายบัญญัติไว้ แต่สำหรับที่เป็นข้อพิพาทในคดีนี้นั้น เป็นเรื่องที่พยานหลักฐานของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ได้ว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาด แตกต่างไปจากราคาที่จำเลยที่ ๑ ได้สำแดงไว้ เป็นเรื่องที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริง มิใช่วินิจฉัยให้เป็นหลักกฎหมายว่าต้องถือราคาตามเอกสารที่จำเลยที่ ๑ สำแดงข้อกล่าวอ้างของโจทก์ทั้งสองในส่วนนี้จึงไม่มีเหตุจะให้รับฟัง ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้อง โจทก์ทั้งสองต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น

(อุดม เพ็องพุง-ประวิทย์ ขัมภรัตน์-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง วรรณกลาง

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ